PERJANJIAN KERAHSIAAN

PERJANJIAN KERAHSIAAN ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 23 September 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **MERBOK DATA SERVICES SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-0401), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 5, Wisma Contoh, Jalan Contoh 11, 10200 George Town, Pulau Pinang (selepas ini disebut "**Pihak Pendedah**");

DAN

(2) **TAUFAN FREIGHT SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-0402), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 8, Lorong Contoh 4, Kawasan Perindustrian Contoh, 13600 Prai, Pulau Pinang (selepas ini disebut "**Penerima**").

BAHAWASANYA

(A) Pihak Pendedah menyediakan perkhidmatan analitik data dan perisian pengurusan armada kepada syarikat pengangkutan dan logistik di Malaysia.

(B) Penerima menjalankan perniagaan pengangkutan barangan dan pergudangan di wilayah utara Semenanjung Malaysia.

(C) Pihak-pihak sedang berbincang mengenai kemungkinan Penerima melanggan perisian pengurusan armada Pihak Pendedah dan menjalankan projek rintis bersama (selepas ini disebut "**Tujuan**").

(D) Bagi maksud Tujuan, Pihak Pendedah akan mendedahkan maklumat tertentu kepada Penerima, dan Penerima bersetuju untuk melindungi maklumat tersebut mengikut terma Perjanjian ini.

MAKA DENGAN INI PIHAK-PIHAK BERSETUJU seperti berikut:

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Maklumat Sulit**" bermaksud segala maklumat yang didedahkan oleh atau bagi pihak Pihak Pendedah kepada Penerima berkaitan dengan Tujuan, sama ada secara lisan, bertulis, elektronik atau dalam apa-apa bentuk lain, yang ditandakan sebagai sulit atau yang secara munasabah patut difahami sebagai sulit, termasuk maklumat teknikal, kod sumber, reka bentuk sistem, harga, senarai pelanggan dan rancangan perniagaan.

"**Wakil**" bermaksud pengarah, pekerja dan penasihat profesional Penerima yang perlu mengetahui Maklumat Sulit bagi maksud Tujuan.

"**Hari Bekerja**" bermaksud hari selain hari Sabtu, Ahad atau cuti umum di Pulau Pinang.

1.2 Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsiran Perjanjian ini.

Sample document for testing. All parties are fictional.

2. OBLIGASI PENERIMA

2.1 Penerima hendaklah:

(a) menyimpan Maklumat Sulit dengan penuh kerahsiaan dan menggunakannya semata-mata bagi maksud Tujuan;

(b) tidak mendedahkan Maklumat Sulit kepada mana-mana pihak ketiga selain Wakilnya yang perlu mengetahuinya bagi maksud Tujuan;

(c) memastikan setiap Wakil dimaklumkan tentang sifat sulit maklumat tersebut dan terikat dengan obligasi kerahsiaan yang tidak kurang ketatnya daripada Perjanjian ini; dan

(d) melindungi Maklumat Sulit dengan tahap penjagaan yang sekurang-kurangnya sama dengan yang digunakan untuk melindungi maklumat sulitnya sendiri, dan tidak kurang daripada tahap penjagaan yang munasabah.

2.2 Obligasi kerahsiaan di bawah Perjanjian ini dikenakan ke atas Penerima sahaja. Pihak Pendedah tidak mempunyai sebarang obligasi kerahsiaan terhadap maklumat yang diberikan oleh Penerima kepadanya, termasuk data operasi armada Penerima yang dikongsi semasa projek rintis.

2.3 Penerima hendaklah memaklumkan Pihak Pendedah secara bertulis dengan segera sekiranya ia mengetahui tentang sebarang penggunaan atau pendedahan Maklumat Sulit tanpa kebenaran.

3. PENGECUALIAN

3.1 Obligasi dalam Fasal 2 tidak terpakai kepada maklumat yang:

(a) telah atau kemudiannya menjadi maklumat umum bukan disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian ini oleh Penerima;

(b) telah diketahui secara sah oleh Penerima sebelum didedahkan oleh Pihak Pendedah;

(c) diterima secara sah oleh Penerima daripada pihak ketiga yang tidak terikat dengan obligasi kerahsiaan; atau

(d) dibangunkan secara bebas oleh Penerima tanpa menggunakan Maklumat Sulit.

3.2 Penerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit setakat yang dikehendaki oleh undang-undang atau perintah mahkamah, dengan syarat Penerima memberikan notis bertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pendedah sekiranya dibenarkan oleh undang-undang.

4. TEMPOH

4.1 Perjanjian ini berkuat kuasa pada Tarikh Berkuat Kuasa dan akan kekal berkuat kuasa bagi suatu tempoh lima (5) tahun, dan obligasi Penerima di bawah Fasal 2 akan terus terpakai selama lima (5) tahun selepas tamat atau penamatan Perjanjian ini.

4.2 Pihak Pendedah boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis kepada Penerima. Penerima tidak boleh menamatkan Perjanjian ini sebelum tamat tempoh tersebut tanpa persetujuan bertulis Pihak Pendedah.

Sample document for testing. All parties are fictional.

5. PEMULANGAN MAKLUMAT

5.1 Dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan bertulis daripada Pihak Pendedah, Penerima hendaklah memulangkan atau memusnahkan semua Maklumat Sulit dalam milikannya dan, jika diminta, mengesahkan perkara tersebut secara bertulis. Salinan yang disimpan dalam sistem sandaran automatik boleh dikekalkan, tertakluk kepada Perjanjian ini.

6. HAK MILIK

6.1 Semua Maklumat Sulit kekal sebagai hak milik Pihak Pendedah. Tiada lesen atau hak lain diberikan kepada Penerima di bawah Perjanjian ini, kecuali hak terhad untuk menggunakan Maklumat Sulit bagi maksud Tujuan.

7. LARANGAN MEMUJUK PEKERJA

7.1 Penerima tidak boleh, dalam tempoh Perjanjian ini dan bagi tempoh dua puluh empat (24) bulan selepas itu, secara langsung atau tidak langsung memujuk atau menggaji mana-mana pekerja Pihak Pendedah.

8. REMEDI

8.1 Penerima mengakui bahawa ganti rugi semata-mata mungkin tidak mencukupi bagi pelanggaran Perjanjian ini dan Pihak Pendedah berhak memohon injunksi atau relief ekuiti lain daripada mahkamah, sebagai tambahan kepada remedi lain yang ada kepadanya.

9. PENYERAHHAKAN

9.1 Penerima tidak boleh menyerahhakkan atau memindahkan hak atau obligasinya di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis Pihak Pendedah terlebih dahulu.

10. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

10.1 Perjanjian ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.

10.2 Pihak-pihak hendaklah terlebih dahulu cuba menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan secara baik dalam tempoh tiga puluh (30) hari. Jika pertikaian tidak dapat diselesaikan, pihak-pihak bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah Malaysia.

11. AM

11.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak berhubung dengan perkara yang dinyatakan di dalamnya.

11.2 Sebarang pindaan kepada Perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

11.3 Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan kekal berkuat kuasa.

11.4 Sebarang notis di bawah Perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar dengan tangan, kurier atau e-mel ke alamat pihak-pihak seperti yang dinyatakan di atas.

Sample document for testing. All parties are fictional.

TANDATANGAN

DITANDATANGANI untuk dan bagi pihak **MERBOK DATA SERVICES SDN. BHD.**

Tandatangan: _____

Nama: _____ Jawatan: Pengarah

Tarikh: _____

DITANDATANGANI untuk dan bagi pihak **TAUFAN FREIGHT SDN. BHD.**

Tandatangan: _____

Nama: _____ Jawatan: Pengarah

Tarikh: _____

Sample document for testing. All parties are fictional.